

통 보

제 목 하자담보기간 설정 및 하자검사 부적정

관 계 부 서 ■■■지사/■■■지사/■■■지사

내 용

1. 하자담보 책임기간 설정 부적정

비축지사는 비축기지의 유지보수를 위해 매년 다수의 보수공사를 시행하고 있다. 「하자관리 절차서」에 따르면 시설물관리부서장은 하자담보책임기간¹⁾ 동안 하자검사 일정을 수립하여 하자검사를 수행하여야 한다.

■■■/■■■/■■■지사는 하자담보책임 시작일을 준공검사 완료일이 아닌 다른 날로 설정하여 법적 하자기간과 하자담보채권의 보증기간이 상이한 사례가 발생하였다.

2. 하자검사 지연

「하자관리 절차서」에 따르면 시설물관리부서장은 하자담보책임기간 동안 하자검사 일정을 수립하여 하자검사를 담보책임기간 만료전(지사계약:5일전, 본사 계약: 14일전)에 최종하자 검사를 실시해야 한다.

1) 하자담보책임기간 : 준공검사를 완료한 날로부터 계약서에서 정하는 날까지 계약상대자가 하자보수를 보증하는 기간

하자만료기간 이후에 하자 발견될 시에는 하자담보 책임기간내에 하자가 발생하였는지 여부에 대해 계약상대자와 다툼이 발생할 가능성이 크고, 하자보증증권 효력도 만기되어 하자처리가 곤란하다.

하지만, ■■■지사는 하자검사 결과보고가 상당 기간(약1~3개월) 지연되는 부적정 사례 발생하였다.

조치할 사항

■■■지사장/■■■지사장/■■■지사장은 하자담보책임기간 설정시 관련 절차를 준수하시고 관련 직원들에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

■■■지사장은 하자담보 책임기간내에 하자검사결과보고가 완료되도록 주의하시기 바랍니다.(통보)